

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ	
НАКАЗ	
13.06.2018 № 497	
	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 липня 2018 р. за № 787/32239

Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми "Гарпун" інформаційно-комунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України"

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ [№ 948 від 22.11.2023](#)}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ [№ 948 від 22.11.2023](#)}

Відповідно до [статей 25-27](#) Закону України "Про Національну поліцію", [статті 36](#) Закону України "Про виконавче провадження", [підпункту 40](#) пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, з метою забезпечення оперативного реагування та прийняття ефективних управлінських рішень щодо розшуку транспортних засобів та номерних знаків, а також приведення нормативно-правових актів у сфері діяльності Національної поліції України у відповідність до законодавства України **НАКАЗУЮ**:

1. Затвердити [Інструкцію з формування та ведення інформаційної підсистеми "Гарпун" інформаційно-комунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України"](#), що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ [№ 948 від 22.11.2023](#)}

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 23 листопада 2012 року № 1080/ДСК "Про затвердження Інструкції з використання автоматизованої інформаційно-пошукової системи відеофіксації номерних знаків транспортних засобів "ВІДЕОКОНТРОЛЬ-Рубіж", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2107/22419.

3. Управлінню взаємодії з Національною поліцією МВС (Соколовський О.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В.А.

Міністр	А.Б. Аваков
----------------	--------------------

ПОГОДЖЕНО:	
Голова Національної поліції України	С.М. Князєв
Керівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини	Л.В. Левшун
Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України генерал-лейтенант	Л.О. Євдоченко
	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства внутрішніх справ України 13 червня 2018 року № 497
	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 липня 2018 р. за № 787/32239

ІНСТРУКЦІЯ

з формування та ведення інформаційної підсистеми "Гарпун" інформаційно-комунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України"

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ [№ 948 від 22.11.2023](#)}

{У тексті Інструкції слова «інформаційно-телекомунікаційна система» в усіх відмінках замінено словами «інформаційно-комунікаційна система» у відповідних відмінках, слова «ЄДР МВС» замінено словом «ЄДРТЗ» згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ [№ 948 від 22.11.2023](#)}

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок формування та ведення інформаційної підсистеми "Гарпун" (далі - ІП "Гарпун") інформаційно-комунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України" (далі - система ІПНП), призначеної для обробки відомостей про транспортні засоби (далі - ТЗ) усіх типів (автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, самохідні машини, причепа та напівпричепа до них, мотоколяски, інші прирівняні до них ТЗ та мопеди) та номерні знаки ТЗ (далі - номерні знаки), що розшуковуються у рамках кримінального, виконавчого проваджень, проваджень у справах про адміністративні правопорушення, оперативно-розшукової діяльності, а також за ухвалою слідчого судді, суду.

2. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, наведених у [Кримінальному процесуальному кодексі України](#), Законах України ["Про Національну поліцію"](#), ["Про захист персональних даних"](#), ["Про виконавче провадження"](#), ["Про органи та осіб, які здійснюють](#)

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів", "Про дорожній рух", "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах".

3. Метою ІП "Гарпун" є:

об'єднання інформації про розшук ТЗ та номерних знаків в єдиному інформаційному просторі з використанням сучасних інформаційних технологій, комп'ютерного та електронного комунікаційного обладнання;

{Абзац другий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ [№ 948 від 22.11.2023](#)}

забезпечення оперативного реагування та прийняття управлінських рішень посадовими особами органів (підрозділів) поліції щодо розшуку ТЗ та номерних знаків;

моніторинг тимчасових потоків даних про номерні знаки, що надходять із систем відеофіксації, на предмет їх розшуку, одночасного перебування на різних ТЗ (номерні знаки - двійники), використання номерних знаків, що за даними Єдиного державного реєстру транспортних засобів (далі - ЄДРТЗ) знищено;

{Абзац четвертий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ [№ 948 від 22.11.2023](#)}

забезпечення взаємодії з державними та приватними виконавцями під час розшуку ТЗ боржника у виконавчому провадженні.

4. Формування ІП "Гарпун" здійснюється за допомогою програмно-технічних засобів системи ІПНП.

5. Облік об'єктів в ІП "Гарпун" ведеться за такими категоріями:

орієнтування про незаконне заволодіння ТЗ;

орієнтування про залишення ТЗ місця дорожньо-транспортної пригоди;

орієнтування про залишення ТЗ місця вчинення іншого правопорушення;

орієнтування оперативне про ТЗ;

орієнтування про неправомірну експлуатацію ТЗ з номерним знаком, що йому не належить.

{Пункт 5 розділу I доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ [№ 948 від 22.11.2023](#)}

евакуйовані ТЗ;

розшук ТЗ у зв'язку із незаконним заволодінням;

розшук ТЗ, що залишив місце дорожньо-транспортної пригоди;

розшук ТЗ за іншими кримінальними правопорушеннями;

розшук ТЗ боржника державним виконавцем;

розшук ТЗ боржника приватним виконавцем;

розшук викраденого номерного знака;

розшук втраченого номерного знака;

знищені номерні знаки.

розшук ТЗ на підставі судового рішення.

{Пункт 5 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ [№ 948 від 22.11.2023](#)}

6. Захист інформації в ІП "Гарпун" забезпечується створенням в системі ІПНП комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

**II. Порядок формування в ІП «Гарпун» обліку за категоріями
«орієнтування про незаконне заволодіння ТЗ», «орієнтування про
залишення ТЗ місця дорожньо-транспортної пригоди»,
«орієнтування про залишення ТЗ місця вчинення іншого
правопорушення», «орієнтування оперативне про ТЗ» та
«орієнтування про неправомірну експлуатацію ТЗ з номерним
знаком, що йому не належить»**

{Заголовок розділу в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ [№ 948 від 22.11.2023](#)}

1. Орієнтування - доведення до особового складу органів (підрозділів) поліції інформації про можливу причетність водія або пасажирів ТЗ до вчинення дорожньо-транспортної пригоди (далі - ДТП), кримінального чи адміністративного правопорушення або інформації, яка свідчить про те, що ТЗ чи вантаж можуть бути об'єктом чи знаряддям учинення ДТП, кримінального чи адміністративного правопорушення.

Метою орієнтування є забезпечення оперативного реагування та прийняття ефективних управлінських рішень посадовими особами органів (підрозділів) поліції щодо розшуку ТЗ.

2. Обліку в ІП «Гарпун» за категоріями «орієнтування про незаконне заволодіння ТЗ», «орієнтування про залишення ТЗ місця дорожньо-транспортної пригоди», «орієнтування про залишення ТЗ місця вчинення іншого правопорушення», «орієнтування оперативне про ТЗ» та «орієнтування про неправомірну експлуатацію ТЗ з номерним знаком, що йому не належить» підлягають відомості про розшук ТЗ, які стали засобом вчинення, предметом кримінального чи адміністративного правопорушення або місцезнаходження яких встановлюється під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.

{Абзац перший пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ [№ 948 від 22.11.2023](#)}

Під час внесення інформації до ІП "Гарпун" зазначаються:

підстава внесення інформації до обліку;

номер і дата реєстрації заяви (повідомлення, рапорту);

вид правопорушення (кримінальне, адміністративне);

прізвище, ім'я, по батькові поліцейського, який є ініціатором розшуку ТЗ;

найменування органу (підрозділу) поліції;

реєстраційний номер, вид, марка, модель та колір ТЗ;

відомості про водія, власника (співвласника) ТЗ (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, для юридичної особи зазначаються її найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження);

місце події;

стислий опис події та первинні дії поліцейських при виявленні ТЗ, що розшукується (надання інформації ініціатору розшуку про осіб, що перебували в ТЗ, опитування водія і пасажирів, з'ясування необхідних анкетних даних та контактних телефонів, у разі наявності

підстав - вжиття заходів щодо затримання та доставляння до найближчого органу (підрозділу) поліції тощо);

підстава та дата зняття інформації з обліку.

3. Підставою для внесення відомостей, зазначених у пункті 2 цього розділу, до ІП "Гарпун" є заява (повідомлення) особи про вчинене кримінальне правопорушення чи іншу подію або рапорт поліцейського, що надійшли до органу (підрозділу) поліції, із зазначенням інформації про ТЗ.

4. У разі отримання оперативним черговим чергової служби органу (підрозділу) поліції (далі - оперативний черговий) заяви (повідомлення, рапорту) про незаконне заволодіння ТЗ, залишення ТЗ місця ДТП або місця вчинення іншого правопорушення відповідна інформація невідкладно вноситься до ІП "Гарпун".

Під час здійснення оперативно-розшукової діяльності інформація за категорією "орієнтування оперативне про ТЗ" вноситься до ІП "Гарпун" поліцейським оперативного підрозділу на підставі рапорту.

Уповноважена особа підрозділу поліції в разі отримання інформації про неправомірну експлуатацію ТЗ з номерним знаком, що йому не належить, вносить відомості до ІП «Гарпун» за категорією «орієнтування про неправомірну експлуатацію ТЗ з номерним знаком, що йому не належить», а в разі отримання інформації про залишення ТЗ місця ДТП вносить відомості до ІП «Гарпун» за категорією «орієнтування про залишення ТЗ місця дорожньо-транспортної пригоди»;

{Пункт 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ [№ 948 від 22.11.2023](#)}

5. Інформація за категоріями "орієнтування про незаконне заволодіння ТЗ", "орієнтування про залишення ТЗ місця вчинення іншого правопорушення" знімається з обліку ІП "Гарпун" автоматично через 24 години з часу її внесення до ІП "Гарпун".

Інформація за категорією «орієнтування про залишення ТЗ місця дорожньо-транспортної пригоди» та «орієнтування про неправомірну експлуатацію ТЗ з номерним знаком, що йому не належить» знімається автоматично з обліку ІП «Гарпун» через три місяці з дати її внесення.

{Абзац другий пункту 5 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ [№ 948 від 22.11.2023](#)}

Інформація за категорією "орієнтування оперативне про ТЗ" знімається з обліку ІП "Гарпун" автоматично через 30 діб з дати її внесення до ІП "Гарпун".

У разі припинення розшуку ТЗ до закінчення терміну його перебування на обліку зняття інформації з ІП "Гарпун" здійснюється працівником структурного підрозділу органу (підрозділу) поліції, яким її було внесено до ІП "Гарпун".

6. Інформація за категоріями "орієнтування про незаконне заволодіння ТЗ", "орієнтування про залишення ТЗ місця дорожньо-транспортної пригоди", "орієнтування про залишення ТЗ місця вчинення іншого правопорушення" та "орієнтування оперативне про ТЗ" зберігається в ІП "Гарпун" протягом одного року з дати її зняття з ІП "Гарпун", після чого автоматично знищується.

III. Порядок формування в ІП "Гарпун" обліку за категорією "евакуйовані ТЗ"

1. Обліку в ІП «Гарпун» за категорією «евакуйовані ТЗ» підлягають відомості про тимчасово затримані ТЗ, шляхом доставлення для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку (далі - тимчасово затримані ТЗ).

2. Підставою для внесення до ІП «Гарпун» відомостей про тимчасово затримані ТЗ є акт огляду та тимчасового затримання ТЗ, складений поліцейським або інспектором з паркування.

Під час внесення інформації до ІП «Гарпун» зазначаються:

підстава внесення інформації до обліку;

номер і дата складення протоколу про адміністративне правопорушення (за наявності) та/або постанови у справі про адміністративне правопорушення та стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення;

номер і дата акта огляду та тимчасового затримання ТЗ;

прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), спеціальне звання, посада поліцейського або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), посада інспектора з паркування, який прийняв рішення про доставлення ТЗ для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку;

найменування органу (підрозділу), у якому поліцейський проходить службу, або місце роботи інспектора з паркування;

реєстраційний номер, тип, марка, модель та колір ТЗ;

фотозображення ТЗ;

відомості про водія, власника (співвласника) ТЗ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дата та місце народження, адреса задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), для юридичної особи - її найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження);

опис зовнішнього вигляду ТЗ;

місце порушення (адреса), з якого здійснено доставлення ТЗ для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку;

найменування, місцезнаходження та номер телефону підприємства, установи або організації, які доставляють транспортний засіб на спеціальний майданчик чи стоянку;

прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) водія, реєстраційний номер ТЗ, що здійснює доставлення ТЗ для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку;

відомості про спеціальний майданчик чи стоянку (найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження), до якого (якої) здійснено евакуацію ТЗ.

3. Поліцейський, який у встановленому порядку прийняв рішення про доставлення ТЗ для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку, у разі наявності технічної можливості невідкладно вносить відповідну інформацію до ІП «Гарпун».

У разі відсутності технічної можливості для внесення відповідної інформації до ІП «Гарпун» на місці тимчасового затримання інформацію вносить оперативний черговий протягом 24 годин з моменту складення акта огляду та тимчасового затримання транспортного засобу.

4. Інформацію про тимчасове затримання ТЗ, яку інспектор з паркування надає органу (підрозділу) поліції, невідкладно вносить поліцейський, який прийняв повідомлення, до ІП «Гарпун».

5. Строк зберігання інформації за категорією «евакуйовані ТЗ» в ІП «Гарпун» становить один рік з дати її внесення до ІП «Гарпун», після чого ця інформація автоматично знищується.

{Розділ III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ [№ 948 від 22.11.2023](#)}

IV. Порядок формування в ІП "Гарпун" обліку за категоріями "розшук ТЗ у зв'язку із незаконним заволодінням" та "розшук ТЗ, що залишив місце дорожньо-транспортної пригоди"

1. Обліку в ІП "Гарпун" за категоріями "розшук ТЗ у зв'язку із незаконним заволодінням" та "розшук ТЗ, що залишив місце ДТП" підлягають відомості про розшук ТЗ у зв'язку із незаконним заволодінням, у тому числі про ТЗ, які розшуковуються у зв'язку зі зникненням безвісти особи, про розшук ТЗ, водії, власники (співвласники) яких залишили місце ДТП, унаслідок яких загинули або травмовані люди та за фактом подій розпочато кримінальні провадження.

Під час внесення інформації до ІП "Гарпун" зазначаються:

підстава внесення інформації до обліку;

номер і дата реєстрації заяви (повідомлення, рапорту);

номер і дата реєстрації кримінального провадження;

найменування органу (підрозділу) поліції;

реєстраційний номер, вид, марка, модель, колір та рік випуску ТЗ;

найменування та номери агрегатів ТЗ;

дата, місце, час та обставини події;

відомості про водія, власника (співвласника) ТЗ (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, для юридичної особи зазначаються її найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження);

підстава та дата зняття інформації з обліку.

2. Підставою для внесення відомостей, зазначених у пункті 1 цього розділу, до ІП "Гарпун" є заява (повідомлення) особи про вчинене кримінальне правопорушення чи іншу подію або рапорт поліцейського, що надійшли до органу (підрозділу) поліції, із зазначенням інформації про ТЗ.

3. У разі отримання відповідної заяви (повідомлення, рапорту) оперативний черговий перевіряє ідентифікаційні номери ТЗ за обліком ЄДРТЗ, після чого невідкладно вносить відомості до ІП "Гарпун".

У випадку виявлення невідповідності наявних даних на ТЗ з інформацією, внесеною до ЄДРТЗ, оперативний черговий інформує про це слідчого, який здійснює досудове розслідування, для прийняття відповідного рішення. Відомості про розшук ТЗ вносяться до ІП "Гарпун" при надходженні уточненої інформації, але не пізніше доби з дати реєстрації матеріалів в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (далі - журнал ЄО).

4. У разі припинення розшуку ТЗ слідчий упродовж доби подає до чергової служби завірену у встановленому законом порядку копію постанови про припинення розшуку ТЗ із зазначенням виду, марки, моделі, реєстраційного номера ТЗ, номера кримінального провадження, дати і підстави припинення розшуку.

У разі передачі матеріалів досудового розслідування до іншого органу (підрозділу) поліції оперативний черговий, яким було внесено інформацію до обліку, на підставі документів, наданих слідчим, знімає її з обліку із зазначенням дати і підстави такого зняття (передача до іншого органу). У такому випадку зняття з ІП "Гарпун" інформації щодо розшуку ТЗ здійснюється впродовж доби з часу взяття її на облік у підрозділі, до якого передано матеріали досудового розслідування.

5. Після отримання матеріалів про припинення розшуку ТЗ оперативний черговий невідкладно вносить до ІП "Гарпун" інформацію щодо підстави і дати зняття ТЗ з розшуку.

6. Інформація за категоріями "розшук ТЗ у зв'язку із незаконним заволодінням" та "розшук ТЗ, що залишив місце ДТП" зберігається в ІП "Гарпун" протягом одного року з дати її зняття, після чого автоматично знищується.

V. Порядок формування в ІП "Гарпун" обліку за категорією "розшук ТЗ за іншими кримінальними правопорушеннями"

1. Обліку за категорією "розшук ТЗ за іншими кримінальними правопорушеннями" в ІП "Гарпун" підлягають відомості про розшук ТЗ, інформація щодо яких надходить до підрозділів інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України (далі - ІАП) з органів досудового розслідування України у рамках кримінального провадження.

Під час внесення інформації до ІП "Гарпун" зазначаються:

підстава внесення інформації до обліку;

номер і дата реєстрації кримінального провадження;

дата винесення постанови про розшук ТЗ;

найменування органу (підрозділу);

реєстраційний номер, вид, марка, модель, колір та рік випуску ТЗ;

найменування та номери агрегатів ТЗ;

відомості про водія, власника (співвласника) ТЗ (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, для юридичної особи зазначаються її найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження);

стислий опис події та первинні дії поліцейських при виявленні ТЗ, що розшукується (надання інформації ініціатору розшуку про осіб, що перебували в ТЗ, опитування водія і пасажирів, з'ясування необхідних анкетних даних та контактних телефонів, у разі наявності підстав - ужиття заходів щодо затримання та доставляння до найближчого органу (підрозділу) поліції тощо);

підстава та дата зняття інформації з обліку.

2. Підставою для внесення відомостей, зазначених у пункті 1 цього розділу, до ІП "Гарпун" є завірена у встановленому законом порядку копія постанови про розшук ТЗ, винесеної органом досудового розслідування України у рамках кримінального провадження. У постанові зазначаються вид, марка, модель, реєстраційний номер, номер кузова, двигуна, шасі, рік випуску та колір ТЗ, номер і дата реєстрації кримінального провадження, прізвище, ім'я, по батькові та дата народження власника (співвласника) або водія ТЗ, для юридичної особи зазначаються її найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, дані уповноваженої особи, яка винесла постанову (телефон, адреса електронної пошти).

3. Після отримання постанови про розшук ТЗ працівник підрозділу ІАП перевіряє ідентифікаційні номери ТЗ за обліком ЄДРТЗ, після чого упродовж доби вносить відомості до ІП "Гарпун". Сканована копія постанови про розшук ТЗ додається до ІП "Гарпун". У випадку виявлення невідповідності даних постанови про розшук ТЗ даним з ЄДРТЗ працівник підрозділу ІАП інформує про це ініціатора розшуку. Відомості про розшук ТЗ вносяться до ІП "Гарпун" при надходженні уточненої інформації.

4. Підставою для зняття інформації про розшук ТЗ за категорією "розшук ТЗ за іншими кримінальними правопорушеннями" з обліку ІП "Гарпун" є завірена ініціатором розшуку у встановленому законом порядку копія постанови про припинення розшуку ТЗ. У постанові

зазначаються вид, марка, модель, реєстраційний номер ТЗ, номер і дата реєстрації кримінального провадження, дата та підстава припинення розшуку.

5. Після отримання завіреної у встановленому законом порядку копії постанови про припинення розшуку ТЗ працівник підрозділу ІАП упродовж доби вносить до ІП "Гарпун" інформацію щодо підстави та дати зняття ТЗ з розшуку.

6. Інформація за категорією "розшук ТЗ за іншими кримінальними правопорушеннями" зберігається в ІП "Гарпун" протягом одного року з дати її зняття, після чого автоматично знищується.

VI. Порядок формування в ІП "Гарпун" обліку за категоріями "розшук ТЗ боржника державним виконавцем" та "розшук ТЗ боржника приватним виконавцем"

1. Обліку за категоріями "розшук ТЗ боржника державним виконавцем" та "розшук ТЗ боржника приватним виконавцем" в ІП "Гарпун" підлягають відомості про розшук ТЗ боржника.

Під час внесення інформації до ІП "Гарпун" зазначаються:

підстава внесення інформації до обліку;

номер і дата відкриття виконавчого провадження;

найменування органу державної виконавчої служби, для приватних виконавців зазначається місцезнаходження виконавчого округу;

реєстраційний номер, вид, марка, модель, колір та рік випуску ТЗ;

найменування та номери агрегатів ТЗ;

відомості про державного або приватного виконавця (прізвище, ім'я, по батькові, контактний телефон, адреса електронної пошти);

відомості про власника ТЗ (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, для юридичної особи зазначаються її найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження);

підстава та дата зняття інформації з обліку.

2. Порядок внесення (зняття) в електронній формі відомостей, зазначених у пункті 1 цього розділу, в ІП «Гарпун» визначено [Порядком взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та органів і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів](#), затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України від 30 січня 2018 року № 64/261/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 лютого 2018 року за № 140/31592.

{Пункт 2 розділу VI в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ [№ 948 від 22.11.2023](#)}

3. У разі наявності технічних підстав, що унеможливають електронний інформаційний обмін даними між системою ІПНП та автоматизованою системою виконавчого провадження, постанова державного або приватного виконавця про розшук (зняття майна з розшуку) ТЗ боржника, постанова про скасування заходів примусового виконання відповідно до [частини четвертої](#) статті 40 Закону України «Про виконавче провадження», постанова начальника відділу державної виконавчої служби, якою скасовано постанову державного виконавця про розшук (зняття майна з розшуку) ТЗ боржника, надсилається за територіальністю підрозділу ІАП у паперовій формі.

{Абзац перший пункту 3 розділу VI в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ [№ 948 від 22.11.2023](#)}

Після отримання зазначеної постанови працівник підрозділу ІАП перевіряє ідентифікаційні номери ТЗ та відомості про власника ТЗ за обліком ЄДРТЗ, після чого упродовж доби вносить відомості до ІП "Гарпун". Сканована копія постанови додається до ІП "Гарпун". У випадку виявлення невідповідності даних щодо ідентифікаційних номерів ТЗ або відомостей про власника ТЗ, зазначених у постанові про розшук ТЗ боржника, даним з ЄДРТЗ така постанова невідкладно повертається ініціатору розшуку без виконання.

При отриманні постанови про зняття з розшуку ТЗ працівник підрозділу ІАП упродовж доби вносить до ІП "Гарпун" інформацію щодо підстави та дати зняття ТЗ з розшуку.

4. Інформація за категоріями "розшук ТЗ боржника державним виконавцем" та "розшук ТЗ боржника приватним виконавцем" зберігається в ІП "Гарпун" протягом одного року з дати її зняття, після чого автоматично знищується.

VII. Порядок формування в ІП "Гарпун" обліку за категоріями "розшук викраденого номерного знака", "розшук втраченого номерного знака" та "знищені номерні знаки"

1. Обліку за категоріями "розшук викраденого номерного знака", "розшук втраченого номерного знака" та "знищені номерні знаки" в ІП "Гарпун" підлягають відомості про викрадені, втрачені та знищені номерні знаки.

Під час внесення інформації до ІП "Гарпун" зазначаються:

підстава внесення інформації до обліку;

номер і дата реєстрації заяви (повідомлення, рапорту);

номер і дата реєстрації кримінального провадження;

найменування органу (підрозділу) поліції;

реєстраційний номер, вид, марка, модель, колір та рік випуску ТЗ;

найменування та номери агрегатів ТЗ;

дата, місце, час та обставини події;

відомості про водія, власника (співвласника) ТЗ (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, адреса місця проживання чи перебування, контактний телефон, для юридичної особи зазначаються її найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження);

підстава та дата зняття інформації з обліку.

2. Підставою для внесення відомостей за категоріями "розшук викраденого номерного знака", "розшук втраченого номерного знака" до ІП "Гарпун" є заява (повідомлення) особи про вчинене кримінальне правопорушення чи іншу подію або рапорт поліцейського, що надійшли до органу (підрозділу) поліції, із зазначенням інформації про номерний знак.

3. При отриманні відповідної заяви (повідомлення, рапорту) оперативний черговий перевіряє номерний знак за обліком ЄДРТЗ, після чого невідкладно вносить відомості до ІП "Гарпун".

У випадку виявлення невідповідності наявних даних про номерний знак даним, внесеним до ЄДРТЗ, оперативний черговий інформує про це поліцейського, в провадженні якого перебувають матеріали, для прийняття відповідного рішення.

Відомості про номерний знак вносяться до ІП "Гарпун" при надходженні уточненої інформації, але не пізніше доби з дати реєстрації матеріалів в журналі ЄО.

4. Підставою для зняття інформації про розшук номерного знака за категоріями "розшук викраденого номерного знака", "розшук втраченого номерного знака" з обліку ІП "Гарпун" є заява, рапорт про знайдений номерний знак або заява про відмову власника у подальшому

розшуку. У разі отримання заяви або рапорту оперативний черговий невідкладно вносить до ІП "Гарпун" підставу та дату зняття інформації з обліку.

У разі передачі матеріалів досудового розслідування до іншого органу (підрозділу) поліції оперативний черговий, яким було внесено інформацію до обліку, на підставі документів, наданих слідчим, знімає її з обліку із зазначенням дати та підстави такого зняття (передача до іншого органу).

У такому випадку зняття з ІП "Гарпун" інформації щодо розшуку номерного знака здійснюється впродовж доби з часу взяття її на облік у підрозділі, до якого передано матеріали досудового розслідування.

5. Обмін даними про розшук викрадених, втрачених та знищених номерних знаків між ЄДРТЗ та ІП "Гарпун" здійснюється в електронному вигляді.

6. Інформація за категоріями "розшук викраденого номерного знака", "розшук втраченого номерного знака" зберігається в ІП "Гарпун" протягом одного року з дати її зняття, після чого автоматично знищується.

Інформація за категорією "знищені номерні знаки" зберігається в ІП "Гарпун" протягом п'яти років з дати її внесення до ІП "Гарпун", після чого автоматично знищується.

VIII. Порядок формування в ІП «Гарпун» обліку за категорією «розшук ТЗ на підставі судового рішення»

1. Обліку за категорією «розшук ТЗ на підставі судового рішення» в ІП «Гарпун» підлягають відомості про розшук ТЗ, інформація щодо яких надходить до підрозділів ІАП від судів.

Під час внесення інформації до ІП «Гарпун» зазначаються:

підстава внесення інформації до обліку;

номер справи і дата судового рішення;

найменування суду;

номер і дата реєстрації вхідної кореспонденції;

реєстраційний номер, тип, марка, модель, колір та рік випуску ТЗ;

найменування та номери агрегатів ТЗ;

стислий опис події та первинні дії поліцейських при виявленні ТЗ, що розшукується (ужиття заходів щодо затримання та доставлення до найближчого органу (підрозділу) поліції та/або спеціального майданчика чи стоянки для зберігання тимчасово затриманих ТЗ, сповіщення ініціатора розшуку про виявлення та затримання такого ТЗ);

підстава та дата зняття інформації з обліку.

2. Підставою для внесення відомостей, зазначених у пункті 1 цього розділу, до ІП «Гарпун» є належно засвідчена копія судового рішення, що набрало законної сили, про зобов'язання Національної поліції України здійснити розшук ТЗ.

3. Після отримання належно засвідченої копії судового рішення, що набрало законної сили, про розшук ТЗ працівник підрозділу ІАП перевіряє ідентифікаційні номери ТЗ за обліком ЄДРТЗ, після чого впродовж доби вносить відомості до ІП «Гарпун». У разі виявлення невідповідності даних судового рішення про розшук ТЗ даним з ЄДРТЗ працівник підрозділу ІАП невідкладно інформує про це ініціатора розшуку та суд, що прийняв рішення про розшук ТЗ. Відомості про розшук ТЗ вносяться до ІП «Гарпун» впродовж доби після отримання уточненої інформації від суду.

4. Підставою для зняття інформації про розшук ТЗ за категорією «розшук ТЗ на підставі судового рішення» з обліку ІП «Гарпун» є належно засвідчена копія судового рішення, що набрало законної сили, про скасування розшуку ТЗ або письмове повідомлення про тимчасове затримання ТЗ.

5. Після отримання належно засвідченої копії судового рішення, що набрало законної сили, про скасування розшуку ТЗ або письмового повідомлення про тимчасове затримання ТЗ працівник підрозділу ІАП упродовж доби вносить до ІП «Гарпун» інформацію щодо підстави та дати зняття ТЗ з розшуку.

6. Інформація за категорією «розшук ТЗ на підставі судового рішення» зберігається в ІП «Гарпун» протягом одного року з дати зняття ТЗ з розшуку, після чого автоматично знищується».

{Інструкцію доповнено розділом VIII згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ [№ 948 від 22.11.2023](#)}

ІХ. Програмний модуль ІП "Гарпун" аналітичної обробки та інформування про розшук ТЗ або номерного знака

1. Програмний модуль ІП "Гарпун" аналітичної обробки та інформування про розшук ТЗ або номерного знака - спеціалізоване програмне забезпечення, створене для запобігання вчиненню правопорушень, аналізу тимчасового набору даних про номерні знаки, що надходять із систем відеофіксації, на предмет їх розшуку, одночасного перебування на різних ТЗ (номерні знаки - двійники), використання знищених знаків, а також для автоматизованого інформування про такі факти диспетчерів, оперативних чергових, нарядів поліції органів (підрозділів) поліції та ініціаторів розшуку.

2. Для аналітичної обробки використовується фото- і відеоінформація, отримана з технічних засобів та технічних приладів, які мають функції фото- і відеофіксації (запису), закріплених поліцією на службових ТЗ, монтованих/розміщених по зовнішньому периметру доріг і будівель, а також інформація, отримана з автоматичної фото- і відеотехніки, що знаходиться в чужому володінні.

3. Порядок отримання інформації, використання технологій доступу, типів наборів даних, обсяг та структура даних, до яких надається доступ з автоматичної фото- і відеотехніки, що знаходиться в чужому володінні, відповідно до потреб Національної поліції України визначаються згідно із законодавством України.

Начальник Управління взаємодії з Національною поліцією МВС	О.О. Соколовський
---	--------------------------